

Advogados apostam em ação judicial contra imposto no petróleo

Apesar de cenário global diferente de 2023, quando governo tentou taxar exportação, especialistas citam objetivo “arrecadatório”

Menu



Empresas



Marco

18/03/2026 05h02 - Atualizado agora



Governo federal reduziu o PIS/Cofins sobre o diesel em R\$ 0,32 por litro e concedeu outros R\$ 0,32 de subvenção — Foto: Dado Galdieri/Bloomberg

A decisão do governo federal de criar uma
taxa de 12% sobre as exportações de



Judiciário questionando o tributo.
Advogados consultados pelo **Valor** ressaltam que empresas do setor podem repetir o movimento de buscar a Justiça para evitar a tributação, embora admitam que o cenário atual é diferente daquele vivido há três anos.

Para o advogado Ricardo Cosentino, sócio do escritório Mattos Filho, “certamente teremos ações judiciais” por parte de empresas ou associações questionando a nova tributação.

Leia também:

Ação de assessor de Trump acende alerta sobre risco de intervenção nas eleições brasileiras

Novas ideias de renda para pessoas com mais de 50 anos.

VidaEmGrande

Saiba Mais

Menu

**Valor**^{ECONÔMICO}**Empresas**

Marco

imposto de exportação para compensar uma política do governo. Isso mostra a função arrecadatória do imposto”, diz Cosentino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Carolina Müller, sócia do Bichara Advogados, reitera que a criação do imposto de exportação sobre petróleo e diesel trouxe preocupação ao setor de óleo e gás por introduzir um elemento de imprevisibilidade regulatória. Ela afirma que a medida, além de surpreender as empresas, pode afetar decisões de precificação e planejamento estratégico. “Nenhum dos produtores estava esperando essa medida, o



A advogada Jeniffer Pires, sócia do Kincaid Mendes Vianna Advogados, afirma que, se não ficar “muito demonstrado” que a criação do imposto de exportação tem uma motivação além do intuito de arrecadar, o cenário poderá ser de ações na Justiça para tentar evitar a cobrança. Ela lembra que no ano passado a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) considerou ilegal a incidência do imposto de exportação instituído em 2023 sobre as petroleiras e determinou a devolução dos valores pagos pelas companhias à União durante a vigência da Medida Provisória (MP) que estabeleceu o tributo. Ainda cabe recurso em instâncias superiores.

A decisão foi tomada em ações movidas pelas chinesas CNOOC e Sinochem e pela Prio. “Agora é uma situação que tem um viés diferente, que a gente não sabe se tem essa característica só de arrecadação”, pondera Pires.

A advogada explica que as decisões sobre a MP de 2023 consideraram que o imposto estava sendo majorado sem a observância da anterioridade e da noventena. Por esses princípios, impostos criados devem ser instituídos apenas no ano seguinte à criação, enquanto a noventena garante prazo de 90 dias para que as cobranças a maior sejam efetuadas.



medida, o que gera imprevisibilidade grande”

— Carolina Müller

“Agora me parece que é inegável que tem uma compensação do outro lado”, diz Pires, sobre o governo federal reduzir o PIS/Cofins diante da instabilidade global causada pela guerra no Oriente Médio. “Mas é claro que há características [da lei] que precisam ser acompanhadas em qualquer caso. Os princípios tributários são imutáveis”, diz.

Pires acrescenta que mudanças súbitas na tributação podem passar “um recado muito negativo” do país para possíveis investidores. Mas ao mesmo tempo, argumenta que o contexto internacional pode minimizar críticas. “Será que outros países também não vão fazer determinadas políticas parecidas com o Brasil?”, questiona.



combustíveis. Em 2022, o governo do então presidente Jair Bolsonaro desonerou diesel, gasolina, etanol e gás de cozinha, com previsão de retomada da cobrança dos tributos federais a partir de 1º de janeiro de 2023.

Empossado no começo de 2023, Lula conseguiu adiar a reoneração da gasolina e do etanol para o começo de março e adiou para o começo de 2024 a volta dos tributos sobre o diesel e o gás de cozinha. Foi nesse cenário que o Ministério da Fazenda criou um imposto de 9,2% para as exportações de petróleo cru, uma tentativa de compensar o caixa do governo na ausência da tributação sobre o óleo diesel.

Agora, para evitar a escalada inflacionária provocada pela alta de preços dos combustíveis devido à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, o governo federal reduziu o PIS/Cofins sobre diesel em R\$ 0,32 por litro, além de conceder outros R\$ 0,32 por litro de diesel vendido a título de subvenção econômica até o fim do ano. As medidas abriram espaço que a **Petrobras** elevasse o preço do diesel em R\$ 0,38 por litro desde sábado (14).



< Mais recente

Próxima >

Tudo sobre uma empresa

Acesse tudo o que precisa saber sobre empresas da B3 em um único lugar! Dados financeiros, indicadores, notícias exclusivas e gráficos precisos - tudo para ajudar você a tomar as melhores decisões de investimento

Digite o nome ou a ação

Conheça o Empresas 360

Conheça o Valor One

Acompanhe os mercados com nossas ferramentas [ACESSAR GRATUITAMENTE >](#)

Menu

**Valor**^{ECONÔMICO}**Empresas**

Marco

Conteúdo publicitário

A IA que gera renda: por que o barulho?

Entenda por que brasileiros estão usando esta nova IA para lucrar online.

TApp | Patrocinado

Brasileiros com mais de 50 anos estão descobrindo como ganhar dinheiro enquanto viajam

Cada vez mais brasileiros 50+ estão descobrindo formas leves de manter renda enquanto viajam. Veja como esse modelo funciona na prática

VidaEmGrande | Patrocinado

[Saiba Mais](#)

As camisas casuais que muitos homens estão escolhendo nesta estação.

A nova tendência de camisas que está dominando o guarda-roupa masculino no Brasil.

Vestiloa | Patrocinado

[Compre já](#)

Como proteger sua empresa contra o sequestro de dados

Entenda o que é ransomware e como o sequestro de dados ameaça sua empresa. Veja estratégias de proteção em camadas, como o backup imutável, e descubra como a ...

Claro empresas | Patrocinado

[Leia mais](#)

Menu

Valor
ECONÔMICO

Empresas



Marco



AO VIVO

Preços do petróleo se mantêm no foco em dia de 'Superquarta' de Fed e Copom

Notícia de que o Iraque retomou as exportações de petróleo bruto por meio de um oleoduto até o porto turco de Ceyhan, no Mediterrâneo, traz certo alívio aos mercados

18/03/2026, 09:18 — Em Finanças



Índice de preços ao consumidor na zona do euro sobe 1,9% em fevereiro em base anual

Resultado veio em linha com o consenso de mercado e confirma a leitura anterior, permanecendo abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu

18/03/2026, 09:18 — Em Mundo

Menu

**Valor**^{ECONÔMICO}**Empresas**

Marco



Oriente Médio e alta de estoques nos EUA

Brent opera em alta em meio a contínuas interrupções nos fluxos globais de petróleo, enquanto o WTI cai após dados mostrarem aumento nos estoques semanais da commodity dos EUA

18/03/2026, 09:16 — Em Finanças



STJ: É válido empréstimo digital com assinatura em plataforma não certificada pela ICP-Brasil

Para a 3ª Turma, falta de credenciamento da entidade certificadora, por si só, não invalida a assinatura eletrônica

18/03/2026, 09:15 — Em Legislação



Basf aumentará preços na Europa devido à alta dos custos de energia e materiais

Medida ocorre após a associação alemã de produtos químicos ter alertado que a guerra no Oriente Médio estava mostrando os primeiros sinais de impacto na cadeia de suprimentos do setor

18/03/2026, 09:11 — Em Empresas



bilhões em empréstimos após aquisição da U.S. Steel

Os bancos fornecerão financiamento de longo prazo

18/03/2026, 09:10 — Em Empresas



Iraque retoma a exportação de petróleo para a Turquia por meio de oleoduto

A North Oil Company acrescentou que as exportações de petróleo de Kirkuk serão retomadas com uma capacidade inicial de 250 mil barris por dia

18/03/2026, 09:05 — Em Mundo



Lucro da Tencent cresce 13,5% no 4º trimestre de 2025

18/03/2026, 09:03 — Em Empresas

VEJA MAIS

Menu



Valor

ECONÔMICO

Empresas



Marco

SIGA



EDIÇÕES | GLOBO CONDÉ NAST



Valor

Edição impressa

Valor PRO

Valor RI

Valor International

Revistas e Anuários

O Globo

Extra

CBN

Autoesporte

BHFM

Casa e Jardim

Menu



Empresas



Marco

Pipeline

Valor Investe

Valor One

Valor Pro

Crescer

Época Negócios

Galileu

Glamour

Globo Rural

GQ

Marie Claire

Monet

Quem

PEGN

Rádio Globo

TechTudo

Um Só Planeta

Vida de Bicho

Vogue

[QUEM SOMOS](#)

[FALE CONOSCO](#)

Menu



Empresas



Marco

[POLÍTICA DE PRIVACIDADE](#)

[PRINCÍPIOS EDITORIAIS](#)

[ANUNCIE](#)

[MINHA EDITORA](#)

© 1996 - 2026. Todos direitos reservados a Editora Globo S/A. Este material não pode ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou redistribuído sem autorização.